

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5325/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
กองคดีศาลแขวง (พระโขนง

โจทก์

นาย สุภกิจ สิริสิงห์สกุล

จำเลย

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 23, มาตรา 68, มาตรา
74 วรรคสอง

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2526ข้อ4(107)ระบุไว้ว่าการชักரிดอัดกลีบกัดสี
ผ้าโดยใช้เครื่องจักรเป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพการ
อัดกลีบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวหมายถึงการอัดกลีบผ้าหรือสิ่งอื่นใด
เพื่อให้เป็นจีบหรือเป็นกลีบแม้การอัดกลีบแล้วผ้าที่ได้อัดกลีบนั้นจะเปลี่ยนสภาพจาก
ผ้าที่ใช้สอยเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างอื่นด้วยเช่นประดิษฐ์เป็นกลีบดอกไม้หรือโบ้ไม้ถ้า
หากเป็นการอัดกลีบโดยใช้เครื่องจักรแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือ
อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม2534 จำเลย
ประกอบการค้าอัดกลีบ (ผ้า) โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้ผ้า โดยใช้
เครื่องจักรปั่นและอัดกลีบผ้าอันเป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่

สุขภาพจนก่อให้เกิดการสันเสทือนและเสียงดังก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 เวลา กลางวัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสำนักงานเขตพระโขนง มีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งไปยัง จำเลยให้ระงับการประกอบการค้าดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดการสันเสทือนและเสียงดัง รำคาญและจำเลยได้ทราบคำสั่งแล้ว จำเลยได้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวโดยไม่หยุด ประกอบการค้าดังกล่าวตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2484 มาตรา 19, 20, 23, 68, 74 วรรคสอง ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่ สุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ข้อ 4(107) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ จำเลยหยุดประกอบกิจการดังกล่าว และห้ามจำเลยก่อเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีกต่อไป

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2484 มาตรา 19, 20, 23, 68, 74 วรรคสอง ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่ สุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ข้อ 4(107) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็น ความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 20 ปรับ 50 บาท รวมปรับ 150 บาท และห้ามจำเลยมิ ให้ประกอบการค้าดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตกับห้ามจำเลยมิให้ก่อเหตุรำคาญ นั้นขึ้นอีก ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยในความผิดฐานประกอบการค้า ซึ่งกำหนดให้ควบคุมโดยมิได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พ.ศ. 2484 ประกอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ข้อ 4(107) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า การที่จำเลยอัดกลีบผ้าเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้เทียมโดยใช้เครื่องจักรเป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพหรือไม่ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ข้อ 4(107) ระบุไว้ว่า การชักกรีด อัดกลีบ กัดสีผ้าโดยใช้เครื่องจักร เป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ สำหรับกรณีของจำเลยเป็นการอัดกลีบผ้าเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้เทียมโดยใช้เครื่องจักร เห็นว่า การอัดกลีบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวหมายถึงการอัดกลีบผ้าหรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้เป็นจีบหรือเป็นกลีบ แม้การอัดกลีบแล้วผ้าที่ได้อัดกลีบนั้นจะเปลี่ยนสภาพจากผ้าที่ใช้สอยเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างอื่นด้วย เช่น ประดิษฐ์เป็นกลีบดอกไม้หรือใบไม้ดังเช่นที่จำเลยกระทำ ถ้าหากเป็นการอัดกลีบโดยใช้เครื่องจักรแล้วก็ถือว่าเป็นการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพแล้วการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานประกอบการค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทรงค์ดี-ดุษิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ